

1512852-45.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2139981/2021 - 16º D.P. VILA

CLEMENTINO, 18082147 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 3014/21/216 - 16º D.P. VILA

CLEMENTINO, 2139981 - 16º D.P. VILA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512852-45.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512852-45.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2139981/2021 - 16º D.P. VILA

CLEMENTINO, 18082147 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 3014/21/216 - 16º D.P. VILA

CLEMENTINO, 2139981 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALESSANDRO MITHEL COSTA MENDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

Vistos, etc.

ALESSANDRO MITHEL COSTA MENDES, já qualificado nos autos (fls. 07), foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c art. 40, inciso III c.c art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, pois no dia 24 de maio de 2021, às 02h45min, na Avenida Indianópolis, número 1863, bairro Saúde, nesta cidade e comarca de São Paulo - SP, durante conhecido estado de calamidade, trazia consigo, aproximadamente, 14g (quatorze gramas) de COCAÍNA, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, policiais militares estavam realizando patrulhamento rotineiro pelo local dos fatos, conhecido como área de prostituição de travestis, quando visualizaram ALESSANDRO com uma caixa de isopor vendendo bebidas alcoólicas e, diante de seu aparente nervosismo ao avistá-los, fora feita sua abordagem.

Feita revista pessoal, encontraram no bolso do réu 3 (três) papелotes de substância semelhante a COCAÍNA e, dentro de sua carteira, mais 12 (doze) papелotes embalados de forma idêntica aos anteriores, bem como a quantia de R\$ 14,05 (quatorze reais e

cinco centavos).

Ao ser indagado sobre as substâncias, ALESSANDRO declarou tê-las comprado em Heliópolis para comercializá-las no local dos fatos. Citou que a testemunha Alex, a qual presenciou a ação policial, momentos antes teria adquirido uma porção de cocaína, da qual fez o uso acompanhado de terceiro não identificado e do próprio acusado. A testemunha Alex alegou que estava próximo de ALESSANDRO quando este fora abordado pelos policiais e que em posse do réu estavam 15 (quinze) papelotes de COCAÍNA. Conta ainda que, momentos antes, acompanhado de um terceiro, comprou de ALESSANDRO 1 (um) papelote de COCAÍNA que custara R\$ 5,00 (cinco reais), consumido antes da chegada dos policiais, pelos três indivíduos.

Diante dos fatos, o réu foi conduzido à Delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante, acostado à fl. 01.

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar (104/105), sendo recebida a denúncia (fls. 75/78) e efetivada a citação, designou-se audiência de instrução na qual foram ouvidos os policiais e foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução o Ministério Público postulou a desclassificação do delito para o do art. 28, da Lei de Entorpecentes, após análise da prova colhida em audiência.

A Defensoria Pública pediu a absolvição do réu, com fulcro no art. 386, II, do CPP, diante da quebra da cadeia de custódia; ou por falta de provas, considerando-se a fragilidade da prova colhida em juízo. De forma secundária, pediu a desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06, pena mínima; redução de 2/3 da pena pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06; afastamento da causa de aumento de pena, tendo em vista que os fatos se deram na madrugada, horário sem funcionamento da unidade escolar; substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Decido.

2 - A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão a fls. 21/22, Laudo de constatação de fls. 14 e químico-toxicológico de fls. 101. A autoria é certa.

Não houve quebra da cadeia da custódia. Como tem entendido a jurisprudência, não basta que a Defesa alegue a quebra da cadeia de custódia, mas que aponte qual o elemento, em cada caso concreto, que levou à esta desconfiância; No caso dos autos, a droga foi apreendida, transportada e periciada, e o réu admitiu que portava cocaína. Não se pode exigir que em cada flagrante de drogas na cidade de São Paulo esteja presente uma equipe de perícia local.

Na fase Policial (fls. 05), o réu disse que desejava se manifestar somente em Juízo. Judicialmente, disse que estava na Av. Indianópolis e vendia bebidas no local. Tinha um isopor. Os policiais foram abordar o réu. Ia usar a droga e ficou nervoso. Encontraram com ele cinco papelotes de cocaína e alguns trocados da venda de bebida. Os papelotes estavam na sua carteira. Comprou a droga em uma favela perto de onde estava. Só tinha cocaína. É usuário e costumava comprar para usar. Comprova uma certa quantidade para usar a noite toda. Da outra vez foi abordado pelos mesmos policiais e tinha pouca quantidade. Nunca vendeu drogas. A sua droga era só para consumo próprio. É solteiro e vai trabalhar registrado no Mac Donalds. Alex era cliente dele, comprava bebidas do réu, drogas não, mas, também é usuário de drogas. Ele não chegou a ser abordado, só o acusado foi. Só o réu foi no camburão. Parou de usar drogas há 3 meses.

Houve desistência em relação à testemunha Alex Garcia de Oliveira.

O Policial Militar Bruno Medeiros de Assunção Oliveira disse que estavam patrulhando e abordaram o réu na Av Indianópolis. No local há muitos travestis. Ele estava em posse de bebidas em uma caixa de isopor. O réu demonstrou nervosismo ao ver a equipe. Não se lembra da quantidade. A droga estava fracionada em porções individuais. Não se lembra se o usuário falou que tinha comprado do réu. Tem uma escola ali perto, que funciona de noite, os fatos ocorreram depois da meia noite. Ele tinha uma certa quantia em dinheiro. A droga estava junto dele. O dinheiro

dele também. Não se lembra se toda a droga estava com ele. O réu disse que usava entorpecentes. Não se lembra se ele também fornecia aos travestis. O Policial Militar Deivid Diemerson Trindade dos Santos disse que estavam patrulhando na Av Indianópolis, e há tráfico no local em que ficam os travestis. O réu estava nervoso ao ver a equipe e já o haviam detido com drogas outra vez. Ele estava com drogas. O réu estava com outras pessoas perto de um ponto de ônibus. Ele falava que vendia produtos ali, como se fosse um vendedor ambulante. O réu tinha bebidas alcoólicas diversas em um isopor. Não se lembra da quantidade de entorpecentes. Ele tinha uma certa quantia em dinheiro. Não se lembra do que ele falou e nem se algum usuário disse ter comprado drogas dele. As pessoas que estavam com ele não foram abordadas. Já o conhecia de outra abordagem em que fizeram um termo circunstanciado. Não se lembra de que droga era. No caso dos autos, os policiais pouco se recordavam do ocorrido, tendo em vista a quantidade de casos semelhantes. Não souberam especificar o número de porções, drogas encontradas, quem foi abordado além do réu, o que ele disse. Depoimentos tão vagos não podem ser usados para condená-lo por tráfico de drogas. Como o réu estava com algumas porções e admitiu em juízo que comprou a droga para uso próprio, a melhor solução é a desclassificação da acusação para a de uso de drogas.

3- Passo à dosagem das penas.

Na primeira fase, aplico a pena de um mês de prestação de serviços, com o desconto posterior, na VEC, pelos dias em que permaneceu preso (24/5 a 9 de junho de 2021). No que diz respeito a calamidade pública, não aplico tal agravante, visto que os Estados já haviam flexibilizado as medidas de restrição.

O regime será o aberto em caso de descumprimento de pena.

Poderá recorrer em liberdade, não havendo motivos que autorizem a decretação da custódia cautelar neste momento.

4- Ante ao exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal para condenar ALESSANDRO MITHEL COSTA MENDES, já qualificado nos autos, às penas de 01 mês de prestação de serviços à comunidade, por infração ao artigo 38, caput, da Lei nº 11.343/06.

P.R.I.C.

Renata William Rached Catelli
Juíza de direito

São Paulo, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA